

Aufgabenheft Lektion 4 (BWL)

Unternehmenszusammenschlüsse — Übungen im IHK-Klausurformat

Betriebswirtschaftliche Grundlagen · Selbstlernmaterial zur Lektion vom Sa, 27.02.2027 · Dozent: Can Siebert

So nutzen Sie dieses Aufgabenheft

Bearbeiten Sie alle Aufgaben zunächst *ohne* in die Lösungen zu schauen. Schreiben Sie Ihre Antworten in vollständigen Sätzen — die IHK-Prüfung verlangt formulierte Begründungen, nicht bloße Stichworte. Beachten Sie die *Operatoren* (nennen, erläutern, beurteilen, begründen) — sie geben den geforderten Antwort-Tiefegrad vor. Erst danach öffnen Sie den Lösungsteil ab Seite 4 und vergleichen. Ergänzend: Übungsband Betriebswirtschaft, Übungen 54–58 (mit Lösungen im Auszug).

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgaben	1
2 Lösungen	4

1 Aufgaben

Aufgabe 1 — Gründe und Ziele von Zusammenschlüssen (8 Punkte)

Die Geschäftsführung eines mittelständischen Maschinenbauers prüft einen Zusammenschluss mit einem Wettbewerber, da „die Entwicklungskosten allein nicht mehr zu stemmen sind“.

- (a) **Erklären** Sie, warum Unternehmen Zusammenschlüsse eingehen, und **unterscheiden** Sie dabei internes und externes Wachstum. (2 P.)
- (b) **Nennen und erläutern** Sie vier typische Ziele von Unternehmenszusammenschlüssen. (6 P.)

Aufgabe 2 — Kooperation vs. Konzentration (10 Punkte)

- (a) **Unterscheiden** Sie Kooperation und Konzentration anhand der rechtlichen und der wirtschaftlichen Selbstständigkeit der beteiligten Unternehmen. (4 P.)
- (b) **Ordnen** Sie die folgenden Formen der Kooperation bzw. Konzentration zu: Konsortium, Fusion, strategische Allianz, Konzern, Interessengemeinschaft, Trust. (3 P.)
- (c) **Begründen** Sie, warum der Konzern zur Konzentration zählt, obwohl die Tochtergesellschaften rechtlich selbstständig bleiben. (3 P.)

Aufgabe 3 — Formen der Kooperation (12 Punkte)

Beschreiben Sie die folgenden Kooperationsformen jeweils mit ihren Merkmalen (Dauer, Zweck, Selbstständigkeit) und einem typischen Praxisbeispiel:

- (a) Arbeitsgemeinschaft bzw. Konsortium (3 P.)

- (b) Interessengemeinschaft (3 P.)
- (c) Joint Venture (Gemeinschaftsunternehmen) (3 P.)
- (d) Strategische Allianz (3 P.)

Aufgabe 4 — Zuordnung: horizontal, vertikal, diagonal (10 Punkte)

Ordnen Sie die folgenden Zusammenschlüsse der zutreffenden Richtung (horizontal, vertikal vor-/nachgelagert, diagonal) zu und **begründen** Sie kurz:

- (a) Eine Brauerei übernimmt eine Mälzerei (Lieferant von Braumalz). (2 P.)
- (b) Zwei regionale Molkereien schließen sich zusammen. (2 P.)
- (c) Ein Automobilhersteller beteiligt sich mehrheitlich an einer Hotelkette. (2 P.)
- (d) Ein Möbelhersteller übernimmt eine Einzelhandelskette für Möbel. (2 P.)
- (e) Ein Großküchenhersteller kooperiert mit einer Geschäftsbank. (2 P.)

Aufgabe 5 — Konzern (12 Punkte)

Die Alpha AG hält 75 % der Anteile der Beta GmbH; zusätzlich besteht ein Beherrschungsvertrag zwischen beiden Gesellschaften.

- (a) **Definieren** Sie den Begriff Konzern. (3 P.)
- (b) **Erläutern** Sie die Stellung von Mutter- und Tochtergesellschaft im Hinblick auf rechtliche und wirtschaftliche Selbstständigkeit. (4 P.)
- (c) **Erklären** Sie Inhalt und Wirkung eines Beherrschungsvertrags. (3 P.)
- (d) **Unterscheiden** Sie Unterordnungs- und Gleichordnungskonzern. (2 P.)

Aufgabe 6 — Fusion und Trust (8 Punkte)

- (a) **Erläutern** Sie die beiden Wege der Verschmelzung (durch Aufnahme, durch Neugründung) und **stellen** Sie beide schematisch **dar**. (4 P.)
- (b) **Grenzen** Sie die Fusion vom Konzern **ab**. (2 P.)
- (c) **Erklären** Sie den Begriff Trust. (2 P.)

Aufgabe 7 — Fallaufgabe: Kartell vs. Konzern (14 Punkte)

Ausgangssituation

Fall A: Die drei größten Zementhersteller einer Region vereinbaren vertraglich einheitliche Mindestpreise und teilen die Liefergebiete unter sich auf. Alle drei bleiben rechtlich und wirtschaftlich selbstständig.

Fall B: Die Gamma AG erwirbt 100 % der Anteile zweier Zementhersteller und stellt beide unter ihre einheitliche Leitung. Beide Unternehmen bestehen als GmbH fort.

- (a) **Ordnen** Sie beide Fälle der zutreffenden Zusammenschlussform zu und **begründen** Sie Ihre Zuordnung anhand der Merkmale. (6 P.)
- (b) **Beurteilen** Sie Fall A kartellrechtlich: einschlägige Norm, Kartellart(en) und Rechtsfolge. (4 P.)
- (c) **Erläutern** Sie, welcher staatlichen Kontrolle Fall B unterliegen kann und unter welchen Voraussetzungen diese eingreift. (4 P.)

Aufgabe 8 — Fusionskontrolle (10 Punkte)

- (a) **Erklären** Sie Zweck und Grundprinzip der Fusionskontrolle nach dem GWB (Anmeldepflicht, Untersagungsgrund). (5 P.)
- (b) **Nennen** Sie die zuständige deutsche Behörde und **erläutern** Sie, wann stattdessen die EU-Kommission zuständig ist. (3 P.)
- (c) **Erklären** Sie den Begriff Ministererlaubnis. (2 P.)

Aufgabe 9 — Richtig oder falsch? (8 Punkte)

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen (richtig/falsch) mit kurzer Begründung:

- (a) Bei der Kooperation geht die wirtschaftliche Selbstständigkeit der beteiligten Unternehmen verloren. (2 P.)
- (b) Kartelle sind verboten, wenn sie zu spürbaren Wettbewerbsbeschränkungen führen. (2 P.)
- (c) Bei einem Konzern werden rechtlich selbstständige Unternehmen unter einheitliche Leitung gestellt. (2 P.)
- (d) Konsortien sind eine Form der Kooperation, die von der zuständigen Kartellbehörde grundsätzlich erlaubt wird. (2 P.)

2 Lösungen

Lösung Aufgabe 1 — Gründe und Ziele

- (a) Unternehmen wollen wachsen und ihre Wettbewerbsposition verbessern. *Internes Wachstum* erfolgt aus eigener Kraft (Investitionen, eigene Innovationen), *externes Wachstum* durch Verbindung mit anderen Unternehmen — ein Zusammenschluss ermöglicht Ziele, die allein nicht oder nur langsam erreichbar wären (hier: Teilung der Entwicklungskosten).
- (b) Zum Beispiel: *Rationalisierung/Kostensenkung* — Größenvorteile, gemeinsamer Einkauf mit Mengenrabatten, gemeinsame Verwaltung; *Synergieeffekte* — Bündelung von Know-how, Teilung der F&E-Kosten; *Marktmacht* — größere Marktanteile, stärkere Position gegenüber Lieferanten und Abnehmern; *Risikostreuung* — Verteilung des Risikos auf mehrere Geschäftsfelder oder Projekte. (Ebenfalls richtig: Sicherung von Beschaffung/Absatz, Kapitalkraft, Markterschließung, Schutz vor Übernahme.)

Lösung Aufgabe 2 — Kooperation vs. Konzentration

- (a) *Kooperation*: Die Unternehmen bleiben rechtlich *und* wirtschaftlich selbstständig; sie schränken ihre Entscheidungsfreiheit nur freiwillig im vereinbarten Kooperationsbereich ein. *Konzentration*: Die wirtschaftliche Selbstständigkeit geht verloren (einheitliche Leitung); bei der Fusion und beim Trust verliert mindestens ein Unternehmen zusätzlich die rechtliche Selbstständigkeit.
- (b) Kooperation: Konsortium, strategische Allianz, Interessengemeinschaft. Konzentration: Fusion, Konzern, Trust.
- (c) Im Konzern unterstehen die Töchter der *einheitlichen Leitung* der Muttergesellschaft (Mehrheitsbeteiligung, ggf. Beherrschungsvertrag). Sie können ihre unternehmerischen Entscheidungen nicht mehr frei treffen — die *wirtschaftliche* Selbstständigkeit ist verloren. Entscheidend für die Einordnung als Konzentration ist der Verlust der wirtschaftlichen, nicht der rechtlichen Selbstständigkeit.

Lösung Aufgabe 3 — Formen der Kooperation

- (a) *Arbeitsgemeinschaft/Konsortium*: befristeter Zusammenschluss (i. d. R. als GbR) zur Durchführung *eines* Auftrags oder Projekts; nach Projektende Auflösung; volle Selbstständigkeit der Partner. Beispiele: ARGE mehrerer Bauunternehmen für einen Tunnelbau; Bankenkonsortium zur Emission einer Anleihe.
- (b) *Interessengemeinschaft*: vertragliche, auf Dauer angelegte Zusammenarbeit in einzelnen Teilbereichen (z. B. gemeinsame Forschung, Patentverwertung), oft mit Gewinn- oder Kostenpool; am Markt treten die Unternehmen weiter getrennt auf.
- (c) *Joint Venture*: Die Partner gründen ein rechtlich selbstständiges *Gemeinschaftsunternehmen*, an dem sie Kapital, Führung und Risiko gemeinsam tragen (oft 50:50). Beispiel: deutscher Hersteller gründet mit lokalem Partner eine gemeinsame Produktionsgesellschaft zur Erschließung eines Auslandsmarkts.
- (d) *Strategische Allianz*: Zusammenarbeit — häufig zwischen Konkurrenten — in einzelnen strategischen Geschäftsfeldern ohne gemeinsames Tochterunternehmen; außerhalb der Allianz bleiben die Partner Wettbewerber. Beispiel: Luftfahrt-Allianz mit gemeinsamem Streckennetz und Vielfliegerprogramm.

Lösung Aufgabe 4 — horizontal, vertikal, diagonal

- (a) *Vertikal (vorgelagert / Rückwärtsintegration)*: Die Mälzerei ist Lieferant der Brauerei — vorgelagerte Wirtschaftsstufe; Ziel: Sicherung der Rohstoffversorgung.
- (b) *Horizontal*: gleiche Branche, gleiche Produktionsstufe; Ziele: Marktanteil, Größenvorteile, Rationalisierung.
- (c) *Diagonal (anorganisch/konglomerat)*: branchenfremde Unternehmen ohne Leistungszusammenhang; Ziel: Risikostreuung/Diversifikation.
- (d) *Vertikal (nachgelagert / Vorwärtsintegration)*: Der Möbelhandel ist die dem Hersteller nachgelagerte Absatzstufe; Ziel: Sicherung der Absatzwege.
- (e) *Diagonal*: Großküchenhersteller und Geschäftsbank gehören verschiedenen Branchen ohne Produktionszusammenhang an (vgl. Übungsband, Übung 56).

Lösung Aufgabe 5 — Konzern

- (a) Ein Konzern ist die Zusammenfassung eines herrschenden und eines oder mehrerer abhängiger, *rechtlich selbstständiger* Unternehmen unter *einheitlicher Leitung* (§ 18 AktG).
- (b) Beide Gesellschaften bleiben *rechtlich* selbstständig (eigene Firma, eigene Organe, eigene Bilanz). *Wirtschaftlich* ist die Beta GmbH jedoch abhängig: Die Alpha AG bestimmt über ihre Mehrheitsbeteiligung (75 %) und den Beherrschungsvertrag die Geschäftspolitik — die wirtschaftliche Selbstständigkeit der Tochter ist verloren.
- (c) Mit dem Beherrschungsvertrag (§ 291 AktG) unterstellt sich eine Gesellschaft der Leitung eines anderen Unternehmens. Die Mutter erhält ein direktes *Weisungsrecht* gegenüber der Geschäftsführung der Tochter; häufig wird er mit einem Gewinnabführungsvertrag kombiniert. Im Gegenzug bestehen Schutzpflichten (z. B. Verlustübernahme).
- (d) *Unterordnungskonzern*: herrschendes und abhängige(s) Unternehmen (Mutter-Tochter, Regelfall). *Gleichordnungskonzern*: rechtlich selbstständige Unternehmen unter einheitlicher Leitung, ohne dass eines vom anderen abhängig ist.

Lösung Aufgabe 6 — Fusion und Trust

- (a) *Verschmelzung durch Aufnahme*: Unternehmen B überträgt sein gesamtes Vermögen auf Unternehmen A und erlischt ($A + B \rightarrow A$). *Verschmelzung durch Neugründung*: A und B übertragen ihr Vermögen auf eine neu gegründete Gesellschaft C; beide erlöschen ($A + B \rightarrow C$). Rechtsgrundlage ist das Umwandlungsgesetz.
- (b) Beim *Konzern* bleiben alle Unternehmen rechtlich bestehen und nur die wirtschaftliche Selbstständigkeit geht verloren; bei der *Fusion* verliert mindestens ein Unternehmen auch seine rechtliche Selbstständigkeit — es entsteht ein einziger Rechtsträger.
- (c) Der *Trust* bezeichnet die vollständige Verschmelzung ehemals selbstständiger Unternehmen zu einer wirtschaftlichen und rechtlichen Einheit mit marktbeherrschender Stellung (historisch v. a. USA; daher „Antitrust-Recht“ für das Wettbewerbsrecht).

Lösung Aufgabe 7 — Fallaufgabe Kartell vs. Konzern

- (a) *Fall A: Kartell* — vertragliche Absprache rechtlich und wirtschaftlich selbstständig bleibender Unternehmen derselben Wirtschaftsstufe mit dem Ziel der Wettbewerbsbeschränkung (Preise, Gebiete). *Fall B: Konzern* — die Gamma AG stellt die beiden weiterhin rechtlich selbstständigen GmbHs über eine 100-%-Beteiligung unter ihre einheitliche Leitung; die wirtschaftliche Selbstständigkeit der Töchter geht verloren.

(b) Die Vereinbarung verstößt gegen das *Kartellverbot* des § 1 GWB (bzw. Art. 101 AEUV): Es liegt ein *Preiskartell* (Mindestpreise) kombiniert mit einem *Gebietskartell* (Aufteilung der Liefergebiete) vor — sogenannte Hardcore-Beschränkungen, für die keine Freistellung in Betracht kommt. Rechtsfolge: Die Vereinbarung ist nichtig; das Bundeskartellamt kann empfindliche Bußgelder verhängen.

(c) Fall B unterliegt der *Fusionskontrolle* (§§ 35 ff. GWB): Bei Überschreiten der Umsatzschwellen muss der Zusammenschluss vor dem Vollzug beim Bundeskartellamt angemeldet werden. Untersagt wird er, wenn er wirksamen Wettbewerb erheblich behindern würde, insbesondere durch Entstehung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung; möglich sind auch Freigaben unter Auflagen. Bei gemeinschaftsweiter Bedeutung prüft stattdessen die EU-Kommission.

Lösung Aufgabe 8 — Fusionskontrolle

(a) Zweck: Schutz des Wettbewerbs vor dauerhafter Ausschaltung durch Unternehmenskonzentration. *Grundprinzip:* präventive Kontrolle — Zusammenschlüsse oberhalb bestimmter Umsatzschwellen (u. a. weltweit zusammen mehr als 500 Mio. €) müssen vor dem Vollzug angemeldet werden; der Vollzug ist bis zur Freigabe verboten. *Untersagungsgrund:* erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs, insbesondere Entstehung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung (Vermutung ab 40 % Marktanteil).

(b) Zuständig ist das *Bundeskartellamt* (Sitz: Bonn). Bei Zusammenschlüssen mit *gemeinschaftsweiter Bedeutung* (sehr hohe, europaweite Umsätze) ist nach der EU-Fusionskontrollverordnung ausschließlich die *EU-Kommission* zuständig („One-Stop-Shop“).

(c) Die *Ministererlaubnis* (§ 42 GWB) erlaubt ausnahmsweise einen vom Bundeskartellamt untersagten Zusammenschluss, wenn gesamtwirtschaftliche Vorteile oder ein überragendes Interesse der Allgemeinheit die Wettbewerbsbeschränkung überwiegen; sie wird vom Bundeswirtschaftsministerium erteilt.

Lösung Aufgabe 9 — Richtig oder falsch?

(a) Falsch. Bei der Kooperation behalten die Unternehmen ihre wirtschaftliche (und rechtliche) Selbstständigkeit; sie wird nur im Kooperationsbereich freiwillig eingeschränkt.

(b) Richtig. Nach § 1 GWB sind wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen verboten, wenn sie den Wettbewerb spürbar beschränken; nur eng begrenzte Ausnahmen (z. B. bestimmte Mittelstandskooperationen) sind freigestellt.

(c) Richtig. Der Konzern fasst rechtlich selbstständige Unternehmen unter einheitlicher Leitung zusammen (§ 18 AktG); verloren geht die wirtschaftliche Selbstständigkeit.

(d) Richtig. Konsortien (wie Arbeitsgemeinschaften) sind projektbezogene Kooperationen, die den Wettbewerb regelmäßig nicht spürbar beschränken — sie sind kartellrechtlich grundsätzlich erlaubt (vgl. Übungsband, Übung 54).

Weiterüben: Übungsband Betriebswirtschaft, Übungen 54–58 (mit Lösungsteil) und das interaktive Quiz dieser Lektion. Dies war die letzte Lektion — viel Erfolg bei der IHK-Prüfung!